

Caso N° 2106015600 – 2018 – 21-0
Fiscal Resp. Dr. Edinson Cervantes Guerrero
Escrito N° 04
SUMILLA: SOLICITO IMPUTACION CONCRETA.

**A LA FISC. ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE ICA - CAÑETE
S.F.**

CARLOS JAIME GONZALES CASSTILLA,
abogado de **OSCAR DANIEL ATUNCAR
BONIFACIO**, Procesado en la presente causa
por el supuesto delito de Robo Agravado y
otros, en agravio del Estado, ante usted,
respetuosamente me presento y digo:

Que, conforme es de verse en el
Requerimiento de Prisión Preventiva, vuestro despacho señala: **Con relación al
investigado OSCAR DANIEL ATUNCAR BONIFACIO (A) “BONY”, NO se le imputa el delito
de Organización Criminal, previsto y penado en el primer párrafo del artículo 317 del
Código Penal, por cuanto a este investigado se le está imputando el delito de Robo
Agravado, previsto y penado en el artículo 189 numeral 2,3,4,5,8 y la agravante del
último párrafo que señala la actuación del agente como integrante de una Organización
Criminal, concordante con el artículo 188 tipo base y 317 del Código Penal.**

Que, de lo antes anotado es de verse que NOS ENCONTRAMOS FRENTE A UNA FALTA
DE IMPUTACION CONCRETA, toda vez que **por un lado vuestro despacho señala que a
mi patrocinado no se le imputa el delito de Organización Criminal y por otro lado es de
verse que sí se le está imputando dicho delito**, por lo que, esta ambigüedad está
afectando no solo el derecho de defensa de mi patrocinado, sino también el principio de
interdicción de la arbitrariedad del Ministerio Público.

De la doctrina y jurisprudencia hemos llegado a definir que la imputación concreta
debe ser definida, como aquella exigencia al representante del Ministerio Público, de
realizar una descripción, clara, precisa y circunstanciada del fáctico, a efecto, de

garantizar al procesado por una investigación, ejercer válidamente su derecho de defensa para formular una estrategia de defensa.

Por tanto:

Pido a usted, Señor Fiscal, acceder a lo solicitado.

Chincha, 25 de abril del 2022